

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 544/2530

บริษัทธนาคารศรีนคร จำกัด

โจทก์

บริษัทแลและสหยาก่อสร้าง จำกัด กับ

พวก

จำเลย

การรถไฟแห่งประเทศไทย จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 247)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยร่วมกันชำระเงินจำนวน 19,992,610.78 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และการโอนสิทธิเรียกร้องของจำเลยที่ 1 ให้แก่โจทก์นั้นรวมทั้งสิทธิอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญาดังได้วินิจฉัยแล้วด้วย

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 245,244)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยที่ 2 ได้วางโฉนดที่ดินของตน จำนวน 2 ฉบับ เป็นหลักประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 228,233)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับจำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับจำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>